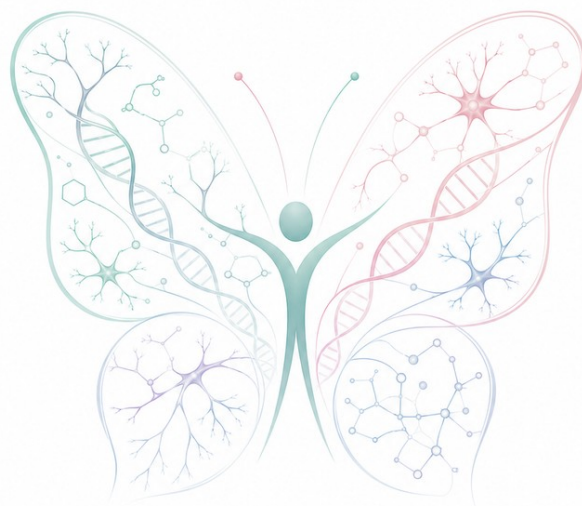




FUNDACIÓN
MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

REGLAMENTO DEL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

Funcionamiento, independencia y trazabilidad científica

FUNDACIÓN MARTINA

INVESTIGAMOS • APOYAMOS • TRANSFORMAMOS

FUNDACIÓN MARTINA

REGLAMENTO DEL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

Funcionamiento, independencia y trazabilidad científica

Preámbulo

La credibilidad científica de una fundación biomédica no depende únicamente de sus fines, sino de la calidad e independencia de sus procesos de evaluación, selección, seguimiento y comunicación de proyectos. El Comité Científico Asesor es el instrumento interno destinado a aportar solvencia técnica, independencia y trazabilidad a las decisiones científicas del Patronato.

El presente Reglamento regula la composición, funciones y funcionamiento del Comité Científico Asesor de la Fundación. El Comité no sustituye a los comités de ética acreditados, autoridades sanitarias, universidades, hospitales o institutos de investigación, sino que asesora internamente a la Fundación para que sus decisiones estén científicamente justificadas y sean coherentes con los fines fundacionales.

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la naturaleza, composición, funciones, independencia, régimen de funcionamiento, conflictos de interés, confidencialidad y emisión de informes del Comité Científico Asesor de la Fundación.

Artículo 2. Naturaleza

El Comité Científico Asesor es un órgano colegiado, consultivo, técnico e independiente, sin funciones ejecutivas ni representativas de la Fundación, salvo delegación expresa del Patronato.

Sus informes tendrán carácter no vinculante, sin perjuicio de la especial consideración que deberá otorgarles el Patronato en decisiones de contenido científico, biomédico, genético, clínico, de diagnóstico, divulgativo o de financiación de investigación.

Artículo 3. Dependencia orgánica y autonomía técnica

El Comité será nombrado por el Patronato y dependerá orgánicamente de este, pero actuará con autonomía técnica en la evaluación de proyectos, formulación de recomendaciones, valoración de prioridades científicas y emisión de informes.

Artículo 4. Funciones generales

Corresponderán al Comité, entre otras, las siguientes funciones:

- Asesorar al Patronato sobre la estrategia científica de la Fundación.
- Proponer líneas prioritarias de investigación en ataxias, enfermedades neurodegenerativas afines, genética, genómica, diagnóstico molecular, biomarcadores, terapias, ensayos clínicos, estudios observacionales y medicina personalizada.
- Evaluar proyectos de investigación que soliciten financiación de la Fundación.
- Informar convocatorias de ayudas, becas o contratos de investigación.
- Proponer criterios de evaluación científica, ética, metodológica, presupuestaria y de impacto.

- Valorar la idoneidad científica de convenios con universidades, hospitales, institutos de investigación, biobancos o entidades públicas y privadas.
- Emitir informes sobre resultados científicos de proyectos financiados.
- Recomendar medidas de protección de datos, confidencialidad, bioética e integridad científica.
- Proponer la participación de expertos externos cuando la especialidad del proyecto lo requiera.
- Informar al Patronato sobre tendencias, avances y oportunidades científicas relevantes.

Artículo 5. Funciones en convocatorias y ayudas

En las convocatorias de ayudas, becas, contratos o financiación de proyectos, el Comité podrá intervenir en la definición de bases científicas, criterios de evaluación, revisión de solicitudes, propuesta de puntuación, identificación de conflictos de interés, recomendación de adjudicación y seguimiento de hitos.

Artículo 6. Funciones en convenios de investigación

Antes de la firma de convenios científicos relevantes, el Comité podrá informar sobre la pertinencia científica, solidez del equipo investigador, viabilidad, coherencia presupuestaria, riesgos técnicos, necesidades de evaluación ética, datos personales, muestras biológicas y propiedad intelectual o industrial vinculada a los resultados.

Artículo 7. Limitaciones

El Comité no tendrá facultades ejecutivas, de contratación, representación externa, autorización sanitaria, aprobación ética ni disposición de fondos. Tampoco podrá sustituir los dictámenes de comités de ética de la investigación, comités de ética de la investigación con medicamentos, autoridades sanitarias, centros hospitalarios, universidades o entidades reguladoras competentes.

Artículo 8. Composición

El Comité estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros, designados por el Patronato entre personas de reconocido prestigio en neurología, genética, biomedicina, bioinformática, investigación clínica, diagnóstico molecular, enfermedades raras, terapias avanzadas, ensayos clínicos, epidemiología, bioética u otras disciplinas relacionadas con los fines fundacionales.

Cuando el crecimiento de la Fundación lo justifique, el Patronato podrá ampliar el número máximo de miembros mediante modificación del presente Reglamento.

Artículo 9. Perfiles recomendables

Se procurará que el Comité cuente, al menos de forma progresiva, con los siguientes perfiles:

- Especialista clínico en neurología o neuropediatría.
- Especialista en genética clínica, genómica o diagnóstico molecular.
- Investigador en biomedicina traslacional o terapias avanzadas.
- Perfil con experiencia en bioinformática, registros o análisis de datos.
- Perfil con experiencia en ensayos clínicos, estudios observacionales o metodología de investigación.
- Perfil con sensibilidad o experiencia en enfermedades raras, participación de pacientes o bioética.

Artículo 10. Criterios de designación

Para la designación de miembros se atenderá a criterios de excelencia científica, experiencia clínica o investigadora, independencia, ausencia de conflicto estructural, complementariedad de perfiles, reputación profesional, disponibilidad efectiva y equilibrio razonable de género y procedencia institucional.

Artículo 11. Nombramiento

Los miembros del Comité serán nombrados por acuerdo del Patronato, previa valoración de su perfil, aceptación expresa del cargo, declaración inicial de intereses y compromiso de confidencialidad.

El acuerdo de nombramiento indicará duración, funciones, régimen de gratuidad, fecha de inicio y, en su caso, especialidad por la que se incorpora.

Artículo 12. Duración y renovación

Los miembros del Comité serán designados por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por periodos sucesivos. El Patronato podrá acordar renovaciones parciales para asegurar continuidad institucional y renovación científica.

Artículo 13. Cese

Los miembros del Comité cesarán por expiración del mandato, renuncia, fallecimiento, incapacidad, pérdida sobrevenida de independencia, incumplimiento grave de sus obligaciones, conflicto de interés estructural no gestionable, falta reiterada de asistencia o acuerdo motivado del Patronato.

Artículo 14. Presidencia

El Comité elegirá de entre sus miembros a una Presidencia por mayoría simple, salvo que el Patronato acuerde otra fórmula en el nombramiento inicial.

La Presidencia coordinará los trabajos del Comité, ordenará las reuniones, impulsará informes y actuará como interlocutor técnico ordinario con el Patronato.

Artículo 15. Secretaría

La Secretaría del Comité podrá corresponder a un miembro del Comité o a la persona que designe el Patronato. Si no fuera miembro del Comité, tendrá voz pero no voto.

La Secretaría preparará convocatorias, custodiará actas, informes, declaraciones de interés, compromisos de confidencialidad y documentación de evaluación.

Artículo 16. Gratuidad y gastos

La pertenencia al Comité tendrá carácter gratuito, sin perjuicio del reembolso de gastos razonables y debidamente justificados que se ocasionen por asistencia a reuniones, evaluación de proyectos o participación en actividades aprobadas por la Fundación.

Cualquier retribución excepcional por trabajos técnicos específicos distintos de la pertenencia al Comité requerirá acuerdo previo del Patronato, justificación, condiciones de mercado y análisis de conflicto de interés.

Artículo 17. Reuniones

El Comité se reunirá, al menos, una vez al año y siempre que lo solicite el Patronato, la Presidencia del Comité o un tercio de sus miembros.

Las reuniones podrán celebrarse presencialmente, por medios telemáticos o en formato mixto, garantizando identificación, deliberación y constancia documental.

Artículo 18. Convocatoria y documentación

La convocatoria se remitirá con al menos siete días naturales de antelación, salvo urgencia justificada, e incluirá orden del día, documentación de soporte, proyectos a evaluar, declaración de posibles conflictos y, en su caso, propuesta de asignación de ponentes.

Artículo 19. Quórum y adopción de recomendaciones

El Comité quedará válidamente constituido cuando asista la mayoría de sus miembros, presentes o conectados telemáticamente. Las recomendaciones se adoptarán por mayoría simple de los miembros participantes no afectados por conflicto de interés.

Cuando no exista consenso, el informe podrá recoger posiciones discrepantes de forma sucinta.

Artículo 20. Actas

De cada reunión se levantará acta que incluirá asistentes, asuntos tratados, documentación analizada, conflictos declarados, abstenciones, recomendaciones e informes aprobados.

Las actas tendrán carácter interno y confidencial, salvo decisión del Patronato de publicar extractos o conclusiones generales.

Artículo 21. Informes

Los informes del Comité deberán recoger, cuando proceda, proyecto o cuestión analizada, documentación examinada, metodología de evaluación, criterios aplicados, valoración científica, riesgos éticos o regulatorios, protección de datos, conflictos de interés declarados y recomendación final.

Artículo 22. Evaluación de proyectos

En la evaluación de proyectos, el Comité atenderá, entre otros, a los siguientes criterios:

- Calidad científica y originalidad.
- Relevancia para las ataxias, enfermedades neurodegenerativas afines, genética o diagnóstico.
- Viabilidad técnica y temporal.
- Experiencia y solvencia del equipo investigador.
- Potencial impacto clínico, diagnóstico, traslacional o social.
- Adecuación metodológica y estadística.
- Adecuación presupuestaria y cofinanciación.
- Cumplimiento bioético y regulatorio.
- Protección de datos, confidencialidad y seguridad de la información.
- Existencia de autorizaciones, consentimientos, seguros o aprobaciones necesarias.
- Plan de seguimiento, hitos, indicadores y difusión responsable de resultados.

Artículo 23. Sistema de puntuación

Cuando la Fundación convoque ayudas competitivas, el Comité podrá aplicar una matriz de puntuación con ponderaciones aprobadas por el Patronato o por las bases de la convocatoria. La matriz podrá incluir calidad científica, impacto, viabilidad, equipo, presupuesto, ética, datos y alineación con fines fundacionales.

Artículo 24. Ponentes y revisión por pares

La Presidencia podrá asignar ponentes internos para cada proyecto. Cuando la especialidad lo requiera, el Comité podrá proponer expertos externos para revisión por pares, previa firma de compromiso de confidencialidad y declaración de intereses.

Artículo 25. Expertos externos

Los expertos externos no formarán parte del Comité salvo nombramiento expreso. Su intervención se limitará al asunto encomendado y quedará sujeta a confidencialidad, independencia, declaración de conflictos y respeto a los criterios de evaluación de la Fundación.

Artículo 26. Conflictos de interés

Los miembros del Comité deberán declarar cualquier conflicto de interés real, potencial o aparente en relación con proyectos, investigadores, centros, empresas, donantes, patrocinadores o entidades colaboradoras.

El miembro afectado se abstendrá de participar en la evaluación, deliberación y recomendación correspondiente, salvo intervención informativa autorizada y documentada.

Artículo 27. Conflictos específicos en investigación

Se considerarán conflictos relevantes, entre otros, pertenecer al equipo solicitante, mantener colaboración científica reciente y sustancial, tener relación jerárquica, económica o contractual con el solicitante, participar en entidad competidora, ostentar derechos de propiedad intelectual afectados o recibir financiación vinculada al proyecto evaluado.

Artículo 28. Confidencialidad

Los miembros del Comité y expertos externos deberán guardar estricta confidencialidad sobre la información científica, técnica, clínica, genética, económica, personal o estratégica a la que accedan, incluso después de cesar en sus funciones.

No podrán utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros ni comunicarla sin autorización expresa de la Fundación.

Artículo 29. Protección de datos

El Comité solo accederá a datos personales cuando resulte necesario para su función y con las garantías adecuadas. Como regla general, la evaluación se realizará con información anonimizada, seudonimizada o minimizada, evitando el acceso a datos identificativos de pacientes o familiares salvo justificación específica.

Artículo 30. Bioética

Cuando un proyecto requiera dictamen de comité de ética de la investigación, comité de ética de la investigación con medicamentos, autorización sanitaria o aprobación de centro, el Comité Científico Asesor verificará la necesidad de dichos requisitos, pero no los sustituirá.

La recomendación favorable del Comité podrá condicionarse a la obtención de los dictámenes, autorizaciones o consentimientos que procedan.

Artículo 31. Seguimiento de proyectos financiados

El Comité podrá proponer al Patronato un sistema de seguimiento de proyectos financiados, incluyendo informes intermedios, hitos, justificación científica, desviaciones, resultados, publicaciones, continuidad, suspensión o cierre del proyecto.

Artículo 32. Informes al Patronato

El Comité elevará sus informes y recomendaciones al Patronato a través de la Presidencia del Comité o de la Secretaría. El Patronato conservará la competencia decisoria final y deberá dejar constancia razonada cuando se aparte de una recomendación científica relevante.

Artículo 33. Comunicación externa

Los miembros del Comité no representarán públicamente a la Fundación ni comunicarán resultados, posiciones o recomendaciones del Comité salvo autorización expresa del Patronato o de la Presidencia de la Fundación.

Artículo 34. Documentación y archivo

La Secretaría custodiará convocatorias, actas, informes, matrices de evaluación, declaraciones de intereses, compromisos de confidencialidad y documentación relevante durante el plazo que determine la Fundación y la normativa aplicable.

Artículo 35. Revisión del Reglamento

El presente Reglamento será revisado al menos cada tres años o antes si lo aconsejan la evolución de la Fundación, cambios normativos, experiencia de convocatorias, recomendaciones del Comité o del Patronato, o incidencias relevantes.

Artículo 36. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor desde su aprobación por el Patronato y será aplicable a los miembros del Comité desde su nombramiento y aceptación.

ANEXOS OPERATIVOS

Anexo I. Declaración de intereses

D./D.^a [●], en su condición de [patrono/a / miembro del Comité Científico Asesor / evaluador externo / colaborador], declara bajo su responsabilidad:

- Que ha leído y acepta los Estatutos, el Código de Buen Gobierno y, en su caso, el Reglamento aplicable a su función.
- Que comunicará cualquier conflicto de interés real, potencial o aparente que pueda afectar a su independencia.
- Que actualmente mantiene las siguientes relaciones profesionales, científicas, económicas, institucionales o familiares relevantes: [●].
- Que se abstendrá de intervenir en decisiones o evaluaciones respecto de las que exista conflicto de interés.
- Que actualizará esta declaración cuando se produzca cualquier cambio relevante.

Lugar, fecha y firma: [●]

Anexo II. Compromiso de confidencialidad

D./D.^a [●] se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda información científica, técnica, clínica, genética, económica, personal, institucional o estratégica a la que acceda por razón de su relación con la Fundación, y a no utilizarla en beneficio propio o de terceros. Esta obligación subsistirá incluso después de extinguirse su relación con la Fundación.

La información confidencial incluye, entre otros, proyectos de investigación, datos preliminares, informes de evaluación, datos personales, datos de salud o genéticos, presupuestos, convenios, bases de datos, materiales no publicados, comunicaciones internas y deliberaciones de órganos de la Fundación.

Lugar, fecha y firma: [●]